

佛山市中级人民法院文件

佛中法发〔2017〕12号

佛山市中级人民法院 印发《关于全市法院开展跨域立案诉讼服务 若干问题的规定（试行）》的通知

各区人民法院、本院各部门：

最高人民法院确定我市法院为开展跨域立案诉讼服务工作的试点法院，为切实开展好该项工作，结合全市法院的工作实际，经中院党组研究决定，自2017年5月1日起，全面启动佛山市两级法院跨域立案诉讼服务试点工作。为此，中院制定了《关于全市法院开展跨域立案诉讼服务若干问题的规定（试行）》，现予印发，希遵照执行。执行中有何问题，请及时报告市中院立案

庭。

特此通知。



佛山市中级人民法院

关于开展跨域立案诉讼服务若干问题的规定

(试行)

根据最高人民法院关于在本院开展跨域立案诉讼服务试点工作的决定，结合《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法行政訴訟法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》，现就本市法院跨域立案工作作如下规定：

第一条 跨域立案诉讼服务包含跨域网上立案和跨域窗口立案两种方式。跨域网上立案按网上立案流程办理。本规定适用于跨域窗口立案。

跨域窗口立案是指对属于本市辖区内法院管辖的一审民商事、刑事自诉案件和申请执行案件，当事人可就近或自愿选择到本市任一法院、人民法庭立案窗口办理跨域立案事务。

第二条 窗口办理跨域立案登记工作应当严格遵守法律和司法解释关于立案、管辖、送达和期间等相关规定。

第三条 协作法院与管辖法院之间应当密切配合、及时办理当事人提出的跨域立案登记事务。

第四条 各人民法院、人民法庭应专门设置网上自助立案

区、跨域立案登记窗口，指定专人负责跨域立案登记工作，并将跨域立案登记的工作范围、工作流程、投诉电话在显要位置进行公示。

第五条 立案人员应根据当事人的诉求，做好引导工作。

第六条 协作法院收到相关材料后，应当审查是否属于跨域立案登记范围。协作法院仅做形式审查、风险提示、法律释明等工作，不行使管辖法院立案审查权。

对于属于跨域立案范围的，协作法院应当核实起诉人或执行申请人的身份信息以及起诉状或执行申请书上当事人有无签名或盖章，审查当事人提交的起诉或执行申请材料是否符合登记立案条件，同时要求当事人签署《送达地址确认书》。

对于当事人提交的不属于跨域立案登记范围的材料，应向当事人予以说明并提供诉讼指导。

第七条 协作法院对当场可判定属违法起诉或者不符合法律规定的、涉及危害国家主权和领土完整的、危害国家安全的、破坏国家统一和民族团结的、破坏国家宗教政策等依法不予登记立案的申请，不予收件。

除前列情形外，下列起诉或申请不适用跨域立案：1. 群体性纠纷和有重大社会影响的纠纷；2. 其他暂不适宜适用跨域立案登记的案件。

第八条 协作法院经初步审查发现当事人提交的起诉或执行申请材料基本完整时，接收其材料后推送至管辖法院。当事人提交的起诉或执行申请材料不完整需要补正的，协作法院应口头告知其补正；当事人拒绝补正或经补正后起诉材料仍不符合要求但坚持立案的，口头告知其风险后接收其材料并通过系统推送至管辖法院。

第九条 管辖法院收到协作法院推送的材料后，经审查发现符合登记立案条件的，出具加盖电子印章的《受理案件通知书》、《材料收据》、《诉讼风险告知书》、《缴费通知书》、《送达回证》等诉讼文书，并通过系统推送至协作法院。协作法院收到后，打印相关诉讼文书送达当事人并由当事人签收，同时告知当事人管辖法院收件地址。当事人应自行在三个工作日内将起诉书或申请执行书等诉讼材料一并寄送管辖法院。

第十条 管辖法院收到协作法院推送的材料后，经审查发现依法应当不予登记立案的，通过系统委托协作法院转告当事人不予登记立案。

第十一条 管辖法院收到协作法院推送的材料后，经审查发现不属于管辖法院管辖范围的，通过系统委托协作法院告知当事人向有管辖权的法院起诉。

第十二条 管辖法院收到协作法院推送的材料后，经审查

发现当事人提交的起诉或执行申请材料不完整的，管辖法院应及时通过系统推送《材料收据》、《补正通知书》，委托协作法院交当事人签收。

当事人在指定期限内没有补正的，管辖法院可决定直接退回诉状予当事人并记录在册；当事人坚持起诉、自诉的，由管辖法院裁定或者决定不予受理、不予立案。经补正仍不符合要求的，由管辖法院裁定或者决定不予受理、不予立案。不予受理、不予立案的裁定或决定由管辖法院向当事人送达。

第十三条 管辖法院收到协作法院推送的材料后，经审查发现无法当场判定是否符合登记立案条件的，应当及时通过系统向协作法院推送《材料收据》，委托协作法院送达当事人，管辖法院应当在法定期限内作出受理通知或不予受理、不予立案的裁定或决定，并直接送达当事人。

第十四条 登记立案后，当事人未在法定期限内交纳诉讼费的，由管辖法院按撤诉处理，并直接送达相关法律文书。

第十五条 当事人办理跨域立案事务同时提出缓、减、免交诉讼费申请的，协作法院应当将该申请一并转交管辖法院，是否同意缓、减、免由管辖法院决定并直接送达当事人。

第十六条 管辖法院在收到相关推送信息后应在 1 小时内答复，逾时未答复的，将通过系统发送催办信息至管辖法院及

中院立案庭。同时协作法院也可直接电话催促，并可向中院立案庭反映，中院立案庭应及时督促。

对违反本规定造成工作失误，或者对跨域立案登记工作消极应付、推诿扯皮造成不良影响的，视情节依规依纪问责追责。

第十七条 有关登记立案工作的其他要求，严格执行《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》。

第十八条 本规定自 2017 年 5 月 1 日起施行。

佛山市中级人民法院办公室

2017年4月18日印发
